

6. Înregistrarea cererilor ce au ca obiect emiterea unui referat de consultare a registrului proprietarilor la nivel național (Minuta ședinței din data de 14.06.2022, pct. 6)

Un notar public din cadrul Camerei Ploiești solicită formularea unui punct de vedere cu privire la răspunsul OCPI – BCPI Buzău, după două tentative eșuate de a interoga Registrul Proprietarilor la nivel național, tarifat cu 10 lei, pe codul 2.7.9, așa cum este menționat în minutele încheiate între reprezentanții ANCPI și UNNPR din luna februarie și din luna mai anul curent.

Referitor la prima încercare de interogare s-a atașat, pe lângă răspunsul OCPI și cererea din partea biroului, întrucât în răspunsul primit se justifică refuzul de eliberare și datorită faptului că s-a înregistrat greșit pe codul 2.7.6 (s-a atașat și cererea pentru a se observa că se solicitase pe codul 2.7.9).

În urma analizei situației juridice prezentate și a înscrisurilor comunicate în copie, Comisia reține următoarele:

Procedura de înregistrare a cererilor ce au ca obiect emiterea unui *Referat de consultare a registrului proprietarilor la nivel național* - cod serviciu 2.7.9. din Ordinul nr. 16/2019,¹ este prevăzută pe site-ul *www.ancpi.ro*, secțiunea *Informații*

¹ (n. red.) (n. red.) ANCPI a acordat accesul notarilor publici la consultarea gratuită a registrului proprietarilor la data de 18.01.2024, în vederea îndeplinirii atribuțiilor profesionale. În acest sens, reproducem în continuare circulara adresată de UNNPR notarilor publici, înregistrată sub nr. 514/18.01.2024:

<<(…) Ca urmare a demersurilor noastre anterioare, reluate prin adresa nr. 480/17.01.2023, (...), prin adresa nr. 2396/18.01.2024, înregistrată la UNNPR sub nr. 513/18.01.2024, (...), ANCPI ne-a comunicat că a fost actualizată aplicația informatică de cadastru și carte funciară în ceea ce privește utilizatorii notari publici, astfel că, începând cu data de astăzi 18.01.2024, este disponibilă și funcționalitatea tehnică de acces la aplicația Registrul Proprietarilor, prin interfața de căutare/ interogare.

Având în vedere cele de mai sus, reproducem în continuare, spre informare, prevederile relevante ale Ordinului directorului general al ANCPI nr. 950/2023 privind aprobarea condițiilor de acces la platforma, seturile de date și serviciile online ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 04 mai 2023:

„Art. 4. - (3) Sistemul informatic jurnalizează toate interogările și asociază aceste evenimente utilizatorului care s-a conectat la sistem.”

„Art. 5. Informațiile din sistemul informatic se obțin prin utilizarea următoarelor criterii de căutare: a) datele de identificare ale deținătorilor unui imobil/numele și/sau codul numeric personal, în cazul persoanelor fizice, denumirea și/sau codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice; b) datele de identificare ale imobilului, constând în număr cadastral/topografic, numărul de carte funciară; c) adresa administrativă.”

„Art. 8. Utilizatorii sunt obligați să asigure protecția datelor cu caracter personal accesate, conform dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.”

publice, subsecțiunea Interes public - Documente specifice – Consultare registru proprietari (link <https://www.ancpi.ro/documente-specifice/>) și este atașată în copie prezentei minute².

„Art. 9. Utilizatorii sunt obligați să utilizeze datele ce fac obiectul prezentului ordin în forma în care sunt furnizate, să păstreze confidențialitatea informațiilor, în condițiile legii, să utilizeze sistemul informatic doar în conformitate cu manualele și ghidurile de utilizare puse la dispoziție și doar în scopul declarat.”

„Art. 10. - (1) Dreptul de acces se revocă fără un aviz prealabil, prin ordin al directorului general al ANCPI, în următoarele situații: a) în cazul reorganizării sau al suspendării de către ANCPI a serviciilor specifice; b) în cazul nerespectării oricărei condiții prevăzute de prezentul ordin și/sau a condițiilor în baza cărora a fost acordat accesul; c) (...) d) (...) (2) Drepturile de acces primite de un utilizator pot fi revocate sau suspendate și la cererea utilizatorului sau la cererea reprezentantului legal al autorității/ instituției/ instanței judecătorești/ asociației profesionale din care face parte utilizatorul și în numele căreia acționează. (3) În cazul schimbării statutului juridic al solicitantului/utilizatorului și/sau a condițiilor de acordare a accesului, solicitantul/utilizatorul are obligația de a notifica de îndată ANCPI, care va proceda în consecință. (4) Răspunderea privind legalitatea și temeinicia cererii în baza căreia se solicită accesul la sistemul informatic și se colectează datele revine exclusiv solicitantului. (5) Utilizatorii sistemului informatic al ANCPI răspund, în condițiile legii, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin potrivit prezentului ordin.”

Având în vedere cele de mai sus, atragem atenția asupra necesității de a se efectua interogări în registrul proprietarilor doar în măsura în care acest demers este justificat de îndeplinirea unui act sau a unei proceduri notariale.(...)>>

² (n. red.) Minuta ședinței din data de 14.06.2022 a fost înaintată notarilor publici prin adresa înregistrată la UNNPR sub nr. 4325/14.06.2022.